

0032900-63.2015.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Araujo Lucas

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

DOUGLAS ARAÚJO LUCAS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

4.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

0032900-63.2015.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032900-63.2015.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Araujo Lucas

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

DOUGLAS ARAÚJO LUCAS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 09 de dezembro de 2015, por volta de 17h40, na Rua Antonio Russo, 175, Jardim Roberto, Osasco, tinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros,

35 porções de "crack", 18 de "maconha" e 11 de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que apurado que Policiais Civis realizavam diligência no local, um cemitério, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e, em breve campanha, observaram o denunciado em movimentação típica do comércio de entorpecentes, pois um indivíduo dele se aproximou e lhe entregou algo, quando o denunciado se dirigiu a cripta, pegou algo, e entregou ao interlocutor, que deixou o local. No momento em que o denunciado iria proceder do mesmo modo com outro cliente, Edgar, os Policiais se aproximaram e abordaram ambos. Edgar, 16 anos de idade, admitiu que estava ali para adquirir entorpecentes do denunciado e exibiu dois pinos de cocaína comprados por R\$ 20,00. O denunciado confessou a traficância, indicando onde estavam escondidos os tóxicos: túmulo. Assim é que se apreenderam as ditas drogas. Douglas, ademais, tinha R\$ 29,00.

Notificado, fl. 148, o denunciado apresentou defesa prévia, fls. 82/87.

A denúncia foi recebida em 29 de fevereiro de 2016 (fl. 146).

O réu foi citado (fl. 170).

Colheu-se interrogatório (fls. 179/180).

Deferida, liberdade (fls. 193/197 e 228).

Ouviram-se duas testemunhas (fls. 221 e 222).

Laudo de exame químico-toxicológico à fls. 352/354.

Interrogou-se novamente o acusado (fls. 355/356 e registro audiovisual).

Memoriais às fls. 359/363 e 367/377.

O Ministério Público requereu procedência.

A Defesa pugnou reconhecimento de invalidade da audiência, improcedência ou brandura.

É o relatório.

Decido.

Profiro sentença por vinculada.

Audiência parte virtual/mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há invalidade da audiência por não gravação (primeiro interrogatório e testemunhos).

De fato, existe recomendação de gravação da audiência.

Mas a gravação não é inescapável.

E, à época, não houve insurgência de qualquer das partes quanto à forma de registro do interrogatório e dos testemunhos (fls. 179/180, 221 e 222).

A ação improcede.

A materialidade ficou demonstrada com a apreensão dos tóxicos, sua constatação e perícia (fls. 15/16, fls. 24/25 e 352/354).

Mas há dúvida razoável sobre a autoria.

Por ocasião de seu primeiro interrogatório, o réu negou o crime, alegando que estava trabalhando no cemitério na manutenção de túmulos, como já fazia havia meses, apesar de saber que ali havia tráfico de drogas – inclusive, no dia, um rapaz estava vendendo entorpecentes, fls. 179/180.

O Policial Civil Aleksandro Rufino Evaristo afirmou (fl. 221) que ele e colega faziam ronda pelo local e observaram o acusado em comportamento típico de traficância de drogas, sendo que ele atendeu adolescente vendendo-lhe entorpecente retirado do interior de uma cripta. Ao ser abordado, Douglas prontamente admitiu aos Policiais a traficância para sustentar o próprio vício, e o adolescente assumiu que havia acabado de comprar pinos do acusado.

No mesmo sentido, o depoimento do também Policial Civil Roberto Carlos Bueno, fl. 222.

Em seu segundo interrogatório, o réu afirmou (registro audiovisual) que estava trabalhando com jardinagem no cemitério e o adolescente era o traficante. Foram abordados. Não sabia de nada de droga. Os Policiais reviraram os túmulos e encontraram os entorpecentes. Depois que ficou sabendo que o menor já tinha passagem no tráfico; o interrogando não tinha envolvimento com nada disso, não tem outros processos.

Pese o empenho do Ministério Público, os testemunhos deixam margem a que se entenda que era possível fosse o adolescente o comerciante dos entorpecentes.

Isso, porque não foi referida pelos Policiais venda anterior, sendo que, quando da abordagem ao réu e ao adolescente, tanto pode ser que o adolescente estivesse com pinos para entregar, quanto que os houvesse recebido.

A indeterminação nos testemunhos na fase judicial impede convicção bastante de que o réu fosse o comerciante das drogas.

A dúvida razoável deve ser interpretada pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal, e ABSOLVO DOUGLAS ARAÚJO LUCAS da acusação destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 10 de agosto de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA